

1008724-12.2022.8.26.0161

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Luiz Fernando Parreira Milena

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. FURTO DE CARTÃO. Três empréstimos seguidos, saques e transferência bancária em intervalo de tempo reduzido. Lançamentos que destoam do perfil do consumidor. Ausência do uso de reconhecimento facial, ocular ou biométrico. Instituição financeira que deve garantir a segurança dos serviços prestados. Responsabilidade objetiva do banco. Súmula nº 479 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara do Juizado Especial Cível - Comarca de Diadema

Av. Sete de Setembro, 359, Diadema, SP, CEP 09912-010

email: diademajec@tjsp.jus.br - fone: 4056-6600

SENTENÇA

Processo nº:

1008724-12.2022.8.26.0161

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

Tilza Mathias Moura Araujo da Silva,

Requerido:

Itaú Unibanco S/A

Juiz de Direito: Dr. Luiz Fernando Parreira Milena

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95.

DECIDO.

Inicialmente, considerando que as partes declararam que não havia outras provas a serem produzidas, fica dispensada a realização da audiência de instrução e julgamento.

No mérito, pelo que se depreende dos autos, o Banco-réu, em sua contestação, não nega ter havido fraude na contratação do empréstimo bancário e na efetivação das respectivas transferências, indicadas no Boletim de Ocorrência anexado a folhas 24/25, bem como no extrato bancário juntado a folhas 23 dos autos, razão pela qual a mencionada alegação restou incontroversa.

Tal situação, na forma como dispõe o art. 14, da lei 8.078/90, configura o defeito na prestação do serviço, já que este não forneceu a segurança que a consumidora dele podia esperar, permitindo que terceiros, mediante expediente fraudulento, efetivassem as mencionadas transações bancárias sem o consentimento da autora. Se é certo que o usuário está obrigado a exercer vigilância sobre o cartão bancário (físico e virtual) e a respectiva senha de utilização, indubitado que a instituição financeira é obrigada a prestar os serviços cercados de segurança e sem falhas em seu funcionamento.

Nessa linha de raciocínio, analisando-se o extrato bancário anexado a folhas 23, constata-se que as transações bancárias impugnadas destoam do perfil de consumo da autora, já que estas foram efetivadas em série, em favor de única pessoa e na mesma data, o que configura a falha na prestação dos serviços do banco-réu, na medida em

que este deixou de garantir a adequada segurança à consumidora.

Por essa razão, ante o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, surge para o réu, independentemente da existência de culpa, o dever de reparar os prejuízos materiais suportados pela autora, mormente quando não demonstrada qualquer participação deste na ocorrência fraudulenta.

Neste sentido, inclusive, o entendimento jurisprudencial, in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. FURTO DE CARTÃO. Três empréstimos seguidos, saques e transferência bancária em intervalo de tempo reduzido. Lançamentos que destoam do perfil do consumidor. Ausência do uso de reconhecimento facial, ocular ou biométrico. Instituição financeira que deve garantir a segurança dos serviços prestados. Responsabilidade objetiva do banco. Súmula nº 479 do STJ. Risco do negócio. Inexigibilidade dos contratos fraudulentos. Retorno ao status quo ante. Culpa concorrente. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação cível n. 1002475-16.2018.8.26.0604; data do julgamento: 06/05/2019).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. PERFIL DA CONSUMIDORA. SÚMULA 297 DO STJ. 1. A realização de operações em série, para contrato de mútuo e gasto no cartão de débito, corrobora a tese da fraude, diante do perfil da consumidora e da leniência da casa bancária. 2. O dano moral resta configurado, na medida que a autora foi negativada por valor indevido, não podendo ser responsabilizada pelas falhas acarretadas pela culpa do banco. 3. Existente nexo causal e violado o art. 186 do Código Civil, tanto nas operações de mútuo, mas, sobretudo, no uso do magnético pela operação de débito, de rigor o cancelamento e o estorno dos valores, igualmente da poupança. 4. Inegável que a demora na comunicação não pode ser interpretada de forma isolada, uma vez que o cartão era alimentado artificialmente pelas seguidas contratações de mútuos no caixa eletrônico, sem que a casa bancária desconfiasse ou observasse o limite excedido. 5. Todas as operações que visavam créditos contratados devem ser canceladas, e o uso do magnético, nas hipóteses expressamente impugnadas pela autora e fora de seu perfil. Configurado o dano moral, fixa-se a soma de R\$ 10 mil, ajustada para a hipótese, servindo de termômetro no propósito de alertar e conscientizar a instituição financeira. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível 0118347-03.2011.8.26.0100)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de procedência. Insurgência do requerido. Utilização indevida de cartão de débito. Transações que fogem ao padrão de gastos do autor, por meio de cinco operações de compra sucessiva no mesmo estabelecimento comercial. Ausência de aviso ao correntista. FRAUDE CONSTATADA por consulta ao próprio extrato bancário. Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ). Inexistência de culpa exclusiva da vítima - Sistema de proteção bancário mostrou-se falho. Declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial e condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor módico, de R\$ 2.000,00, com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ressarcimento pelos danos materiais ao correntista, de rigor. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1048055-11.2019.8.26.0224).

Em igual sentindo, o Superior Tribunal de Justiça, sumulou o seguinte entendimento, in verbis:

Sumula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nessa linha de raciocínio, considerando que o contrato de empréstimo bancário, celebrado em nome da autora, foi realizado sem o consentimento desta, mediante fraude, o referido negócio jurídico deve ser considerado nulo, surgindo para a instituição financeira-ré o dever de restituir à autora a respectiva parcela debitada na sua conta bancária (R\$ 224,61), bem como juros (R\$ 4,33) e multa (R\$ 4,49) atinentes ao empréstimo, totalizando R\$ 233,43 em 21.07.2022 (folhas 02).

Por outro lado, analisando-se o extrato bancário juntado a folhas 23 constata-se que foram transferidos, fraudulentamente, para conta de terceiro, via pix, o valor de R\$ 2.500,00, creditado por conta do empréstimo, juntamente com a quantia de R\$ 2.400,00 (R\$ 900,00 + R\$ 1.500,00) pertencente à autora, totalizando R\$ 4.900,00. Todavia, tais valores já foram restituídos à autora em 28.10.2022, conforme extrato da conta corrente anexado a folhas 62.

Relativamente ao dano moral, a correlata indenização não pode ser acolhida.

Na lição abalizada de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição, Malheiros Editores, p. 78).

A lesão a bem personalíssimo, contudo, para caracterizar o dano moral, deve revestir-se de gravidade que, segundo Antunes Varela, citado por Sérgio Cavalieri Filho, "há de medir-se por um padrão objetivo e não à luz de fatores subjetivos". Assim, para que se configure o dano moral indenizável, a dor, o sofrimento, a tristeza, o vexame impingido devem ser tais que, fugindo à normalidade, interfiram intensamente no comportamento e no bem estar psíquicos do indivíduo. No caso dos autos, não se vislumbra como o fato descrito na inicial falha na prestação de serviços bancários – possa ter ocasionado sensações mais duradouras e perniciosas ao psiquismo humano, além do aborrecimento, do transtorno ou do contratempo, característicos da vida moderna e que não configuram o dano moral. (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, Malheiros Editores, p. 78).

Ademais, o autor não demonstrou, na forma como dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que a ocorrência do fato tenha ocasionado a ela situação que, pela gravidade, pudesse ensejar o dano de natureza não patrimonial, valendo ressaltar que, na situação dos autos, o dano moral não se presume.

Finalmente, não há que se falar em litigância de má-fé. Isto porque, para se configurar tal situação, exige-se a prática de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, com a desatenção do dever de proceder com lealdade, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. No caso concreto, não se evidencia com clareza a ocorrência das referidas hipóteses legais.

Por tais razões, a pretensão inicial merece ser parcialmente acolhida.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a antecipação de tutela concedida as folhas 33/34, declarar nulo o contrato de empréstimo bancário de número 2059042628, no importe de R\$ 2.530,00, parcelado em 24 vezes de R\$ 224,61. No mais, condeno o réu, Itau Unibanco S.A., a pagar à autora, a título de restituição, os valores por esta desembolsados atinentes às parcelas mensais do empréstimo, multa e juros debitados em sua conta corrente e que à época do ajuizamento desta demanda, totalizava R\$ 233,43. O valores deverão ser atualizados monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ante o que dispõe o artigo 406 do Código Civil c.c artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional.

Deixo de condenar qualquer das partes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, ante o que dispõe a lei 9.099/95.

O valor do preparo, na hipótese de recurso, R\$ 319,70 (guia DARE-SP, código 230-6).

Efetuada o pagamento voluntário, mediante depósito judicial, fica, desde já, deferida a expedição de Mandado de Levantamento Eletrônico em favor do credor, devendo ser indicada a forma pretendida (levantamento ou transferência), o que será certificado no processo após a sua efetivação.

Com o trânsito em julgado, proceda-se à baixa, arquivando-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.I.

Diadema, 1 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA